

广东江门“7·2”“旺XX69”船 人员落水事故调查报告

一、事故简况

2022年7月2日约0615时，南京某公司所经营管理的“旺XX69”船（以下简称该船）装载火山石4950吨从广西钦州计划开往广东汕头，在江门台山上下川岛之间水域（概位:21°37'18"N/112°42'56"E）锚泊避风时，大厨李某实出舱作业意外落水失踪。根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令2021年第23号）第六条，构成纳入统计的一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System 全球海上遇险与安全系统。

SMC: Safety Management Certificate 船舶安全管理证书。

DOC: Document Of Compliance 安全符合证明。

AIS: Automatic Identification System 船载自动识别系统。

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话。

三、事故调查取证情况

事故发生后，江门台山海事处依据《海上交通安全法》《海上交通事故调查处理条例》等有关规定，依法成立事故调查组（见附件1），并开展事故调查工作。调查人员通过调阅气象海况预报监测资料，查询海事业务系统，询问船公司管理人员和相关船

员，对事故现场进行勘验、拍照，查阅安全管理体系运行文件和相关工作记录，以及复印船舶证书、船员证书、航海日志和其他文书资料等途径，获取了相关证据资料（见附件 2）。

（一）船舶情况

1.船舶技术资料



图 1：“旺 XX69” 船左视图

船名	旺 XX69	船籍港	南京
船舶类型	干货船	船体材料	钢质
总吨	2983	净吨	1670
总长	98.00 米	船长	91.50 米
型深	7.40 米	船宽	15.80 米
空载吃水	2.833 米	满载吃水	5.900 米
空载排水量	1437.480 吨	满载排水量	6702.000 吨
参考载货量	5002 吨	船舶航区	近海

主机型号	G8300ZC16BH	主机功率	1765.00 kW
船舶登记号	06XXXX29	船舶识别号	CNXXXX57
船检登记机构	中国船级社福州分社		
建造完工日期	2005 年 08 月 29 日		
船舶制造厂	洞头县某造船厂		
船舶所有人、经营人、管理人	南京某公司		

表 1: “旺 XX69” 船技术资料

2.船舶状况

（1）船舶登记检验情况

经查询，该船登记所有人为南京某公司，持有有效的船舶国籍证书。该船最近一次年度检验于 2022 年 3 月 8 日在福州由中国船级社福州分社检验，适航证书有效期至 2025 年 1 月 14 日止。事故发生时，该船舶证书齐全有效。

（2）船旗国监督检查情况

该船最近一次船旗国监督检查是 2022 年 1 月 9 日由芜湖铜陵海事处实施，共发现缺陷 8 项，全部缺陷已于当日整改完毕并复查通过。相关缺陷与本次事故无关。

（3）货物装载情况

据船方提供的事故航次《钦州港边地贸码头货物交接清单》，该票货物记载的托运人为许 XX 海，收货人为华 X（X 头），装载散货火山石 4950 吨（该重量与另外一张单据相矛盾，另一单据显示为 4500 吨；部分船员对于该船载重量的说法也不一致），货物交接清单上起运港港口经营人钦州港某有限公司和承运人

南京某公司均盖有印章确认。经查询，“旺 XX69”船舶检验证书显示的参考载重吨为 5002 吨；该船通过船舶报告系统报告的钦州港出港载货为 4500 吨。



图 2：“旺 XX69”船装载情况图

结合调查人员对载重线现场勘查情况，该船未发生超载，考虑到水线与载重线重合情况，认定该船载重量为 4950 吨。根据该船载重线证书，从甲板线量起至热带干舷为 1391mm，结合船舶吃水和载重线没及情况，该船接近满载，推断实际干舷约 1.4m。

（4）设备工作状况

该船车舵锚等设备工况正常。船检证书显示该船货舱盖型式为钢质移动盖加帆布。防台期间，受风浪影响，该船前舱帆布绳索崩断，帆布被掀起。《国内航行海船法定检验技术规范》虽对

舱口盖布有认可要求，但舱口盖布仅满足船舶在正常航行情况下的货舱风雨密要求，其初衷并不是为抵御台风等极端天气而设。

经现场勘查，该船护栏高度为 1.08 米，符合《国内航行海船法定检验技术规范》关于“舷墙或栏杆的高度至少离甲板 1 米”的要求。



图 3: “旺 XX69” 船主甲板护栏高度图

(二) 船员情况

1. 船舶配员情况

“旺 XX69” 船《船舶最低安全配员证书》要求此船航行时，

船舶配员如下：船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、值班水手 3 人、值班机工 2 人和一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员。附加规定或特别要求说明：连续航行时间不超过 36 小时，可减免值班水手 1 人；连续航行时间不超过 8 小时，可再减免三副 1 人。连续航行时间超过 16 小时，须增加三管轮 1 人和值班机工 1 人（自动化机舱及 BRC 半自动化机舱除外）。经核实 AIS 轨迹，该船事故航次连续航行时间超过 16 小时，另据船舶检验证书显示，该船属机舱自动化，驾驶台安设有遥控主机装置，无须增加三管轮和值班机工。该船本航次实际配备船员 10 人（见附件 3），满足《船舶最低安全配员证书》职务和数量相关要求。

另据《中华人民共和国海员船上工作和生活条件管理办法》第十二条规定：“在船上从事膳食服务的海员应当具备相应的知识和技能，并按有关要求经过培训。配员 10 人及以上的船舶应当配备船上厨师”。

2.主要船员情况

船长李某清，男，19XX 年 XX 月 XX 日出生，持有中华人民共和国泉州海事局 2018 年 7 月 13 日签发的 500 至 3000 总吨沿海船长适任证书，证书编号：BJBXXXX1680，有效期至 2023 年 07 月 13 日，于 2021 年 11 月 26 日在新会上船任职“旺 XX69”船船长，其 2012 年起长期在该船任职大副、船长。

大副刘某亮，男，19XX 年 X 月 XX 日出生，持有 3000 总

吨以下大副适任证书，证书编号：BJAXXXX0362，有效期至 2023 年 7 月 29 日，于 2022 年 3 月 21 日在海口上船，之前未在该船任职过。

水手吴某标，男，19XX 年 X 月 XX 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2015 年 5 月 28 日签发的 500 总吨及以上沿海航区值班水手适任证书，证书编号：3501XXXX43X，有效期至 2032 年 2 月 20 日，于 2019 年 8 月 16 日在新会上船任职“旺 XX69”船水手，其 2014 年起长期在该船任职见习水手、值班水手。

李某实（失踪人员），男，19XX 年 X 月 XX 日出生，身份证号为 3712XXXX0858，持有有效船上厨师培训、保安意识培训、负有制定保安职责船员培训合格证和船员服务簿，于 2022 年 2 月在“旺 XX69”船任职大厨。经核实，李某实未持有有效的普通船员适任证书（不参与航行和轮机值班）、基本安全培训合格证和船员健康证明。

（三）环境因素

1. 气象海况

根据《江门市台风监测预报预警信息专报》（〔2022〕第 005 期）风力实况：7 月 1 日 20 时至 2 日 20 时，受“暹芭”外围环流影响，江门沿海出现 9~11 级（海岛高地 15 级）阵风，陆地 8~10 级阵风。上川沙堤海岛站（该气象监测站海拔 269 米，位于沙堤渔港附近的小山顶）测得最大风力点为 47.2 米/秒（15

级），其次为台山北陡 31.9 米/秒（由江门市气象台提供）。最大风力点位于“旺 XX69”锚泊避风海域附近。

根据国家海洋局南海预报中心、江门市自然资源局预报：受第 3 号台风“暹芭”影响，6 月 30 日夜間至 7 月 1 日白天，广东省近海海域将出现 2.5~4.5 米大浪到巨浪区，江门市近岸海域将出现 2~3.3 米的中浪到大浪，近岸海域海浪预警级别为蓝色；7 月 1 日白天至 7 月 2 日夜間，广东省近海海域将出现 4~7 米巨浪到狂浪区，江门市近岸海域将出现 3~5 米的大浪到巨浪，近岸海域海浪预警级别为橙色。

以上专业机构预报信息与船员主观陈述基本一致，且能相互印证，证实事发时风力大、船首上浪严重，有帆布被掀翻和船员被海浪直接冲出舷外的客观条件。

2.事故水域通航环境情况

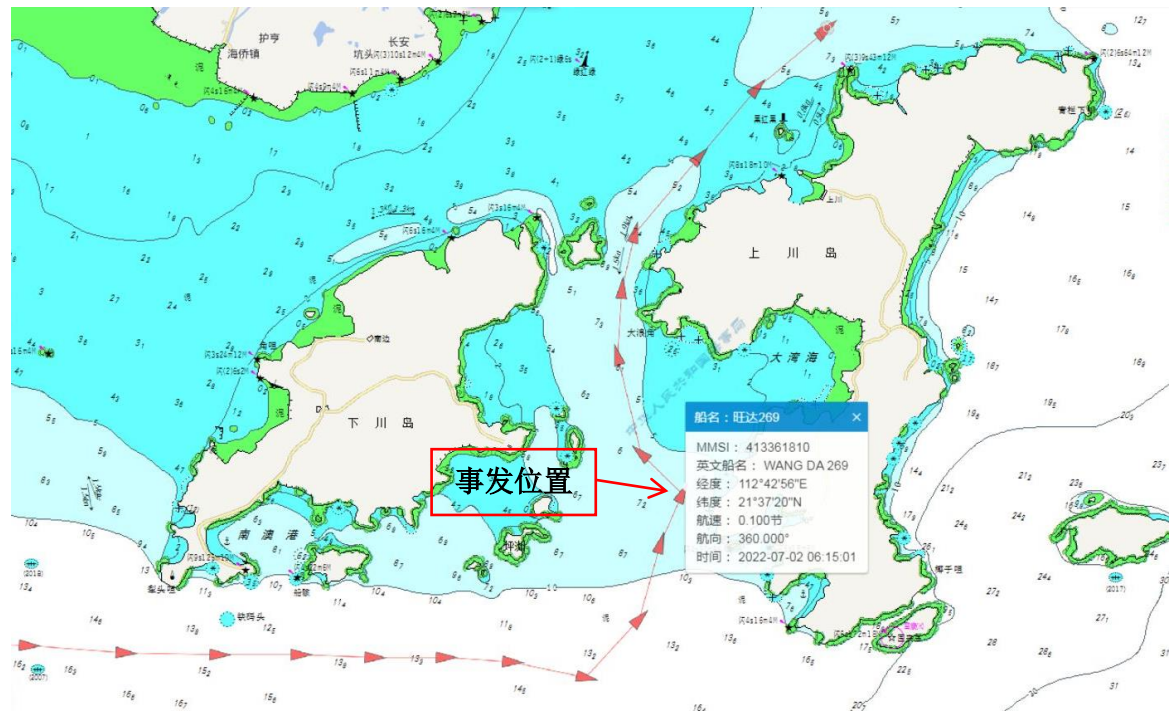


图 4: 事故水域通航环境情况

事发地位于上川岛沙堤渔港对开偏北海域，“旺 XX69”船于 7 月 1 日约 1730 时在此择地抛锚避风。除“旺 XX69”外，周边还有“荣海 78”等几艘海船在附近锚泊避风。该海域图示水深约 6~7 米，属淤泥底质。水域东西两侧为上下川岛，航道呈南北走向，航道北侧遮蔽条件较好，风浪较小，航道南侧因直面南海，天然遮蔽条件较差，容易受海上风浪的直接影响。

（四）公司管理情况

南京某公司成立于 1999 年 7 月 6 日，法定代表人高某旺，公司配备了相关安全管理人员（见附件 4）。企业注册地址为南京市 XXXX2109 室。经营范围：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输；货物运输代理；船舶买卖、租赁、营运（按许可证所列范围经营）；水利和港口工程建筑；原料油、重质油、船用混合油、石油制品的销售（危险化学品除外）。南京某公司作为“旺 XX69”船的船舶所有人、经营人和管理人，对“旺 XX69”负有管船责任。该公司具备水路运输经营资质（许可证编号：交苏 XKXX38），持有南京海事局颁发的国内符合证明（编号：04XX68），“旺 XX69”为体系管理船舶（SMC 编号：04XXXX11）。

事故发生后，调查人员对南京某公司进行了深入调查，该公司在经营管理方面存在以下突出问题：一是违反《国内水路运输管理条例》第十八条，聘用证照不全的大厨上船工作；二是违反

《劳动合同法》第十条，以劳务合同替代或掩盖实质上的劳动合同关系；三是违反公司体系管理关于“船员聘用和管理程序”“新聘和转岗人员熟悉职责程序”等规定，未与大厨进行面试，未核实大厨持证情况，并对新聘人员进行岗前培训；四是公司关于防台的微信聊天记录均显示 7 月 1 日之后，对“旺 XX69”等船舶防台指导不及时，未督促船舶结合防台形势变化，合理规划航线，提早进入遮蔽条件更好、更安全的水域避风。

四、重要事故因素认定

（一）防台措施合理性分析

据中央气象台台风网显示，“暹芭”台风于 6 月 29 日 08 时在南海生成，国内外预测机构均对该台风路径进行了预测和分析，气象部门对该台风进行专业预警预报，国家海洋部门对台风期间海浪情况进行了专业预报。船员完全有能力预见到台风将对本航次的正常航行造成不利影响，但“旺 XX69”仍坚持于 6 月 29 日从钦州离港，防台期间未召开防台会议和部署防台措施，当船舶航行至上川岛时又因船舶降速影响，只得临时选择上下川岛之间水域锚泊避风，在防台上疏忽大意，存在明显过失行为，不符合良好船艺和海员习惯做法。“暹芭”台风虽属灾害性天气，但船员通过合理谨慎做法，完全有可能预见、避免台风“暹芭”对本船的影响，通过提早落实安全措施，以进一步降低和消除帆布被掀翻和船首上浪等风险。

（二）船上管理责任认定

1.据水手吴某标陈述，大厨之前也有出去帮忙，如盖帆布、油漆、打扫卫生等，且大厨在外帮忙大副也是现场。如果以上陈述属实，说明船上日常管理，特别是船员职责分工不清晰，存在职责交叉，大副发现大厨履行甲板事务既未及时制止进行教育，也未及时将有关情况向船长报告。

2.多名船员证实，船长在防台前未召开防台会议，对台风进行分析研判，合理评估潜在安全风险，对船员落水风险未及时起到提醒、警示和教育作用；船上日常培训未见船员签名，培训的真实性存疑，且培训未覆盖大厨等普通船员，另外，船上未提供人员落水科目的演练计划和相关记录。

3.大副刘某亮和水手吴某标作为驾驶台值班人员，在离开驾驶台前船长已在驾驶台，对大副组织的此次出舱作业船长未予制止，应视为得到了船长的默许或同意。

4.事发前，船长在驾驶台值班，在发现大厨未穿救生衣戴安全帽的情况下，船长有足够时间来采取措施，制止并劝返大厨返回舱内，但船长放任大厨在危险的环境下工作，未及时采取制止、劝返等必要措施，存在特殊环境下安全戒备的疏忽。

综合认定，船长作为船上最高管理人员，负责全船管理和指挥，存在船员管理上的过失，应负管理责任。

（三）人员落水失踪事实认定

1.结合事发时风浪条件与船舶干舷情况，该船具备上浪并将大厨和水手罗某卷入海中的客观条件。船长称涌浪自舱盖往上高

约 2 米，与国家海洋预报中心、江门市自然资源局关于海浪的预测数据一致。

2.据船长李某清、水手吴某标陈述，事故发生时李某实赤裸上身，穿七分裤、拖鞋，未穿救生衣，未戴安全帽，使得后期对大厨的救助难度增加，人员落水后失踪的可能性极高。

3.船长李某清和水手吴某标在证人证言中关于大厨出现在右舷的大概时间、所在部位、救生衣穿着情况等细节信息能相互印证，帆布被掀翻照片以及现场勘验笔录与船员主观陈述相互印证。

4.船长李某清和机工郑某朋关于大厨落水后施救过程的表述一致，与人员落水后的情况能有效衔接，情节合理可信。

5.7 月 2 日 0625 时，台山市海上搜救中心接到“旺 XX69”船关于人员落水的险情报告，并协调了“荣海 72”等周边锚泊船、台山海上搜救志愿服务队、沿岸干部群众等力量对落水人员进行搜救。

综合以上证据，认定大厨李某实于 7 月 2 日约 0615 时，在江门台山川岛水域防台期间出舱作业时落水失踪。

五、事故经过

调查人员结合相关证据资料，经专业分析和判断，推断事故发生经过如下：

2022 年 6 月 29 日约 1700 时，“旺 XX69”船装载 4950 吨火山石从广西钦州计划开往广东汕头，首吃水约 5.6 米，尾吃水

约 5.9 米，正常航速 9 节左右。考虑台风影响，船长原计划航行至上川岛以北避风。

2022 年 7 月 1 日 1600 时，该船航行至上下川岛以南，同行约 4 至 5 艘船，因受台风“暹芭”影响，航速降至 3 节左右，船舶间沟通后计划集体在上下川岛之间锚泊避风。

约 1720 时，因吃水限制，该船在上川岛沙堤对开水域北侧抛好锚，计划 7 月 2 日早上涨潮时再起锚往上川岛北侧三洲口附近水域抛锚避风。

7 月 2 日约 0540 时，水手吴某标因船舶疑似走锚叫船长上驾驶台，船长上驾驶台检查并未走锚后与附近“荣海 78”船通过 VHF 沟通，告知其锚泊情况。此时，水手吴某标发现前舱帆布固定绳索崩断，帆布上固定网罩翻飞，船上按电铃后大副随即下驾驶台召集人员往前舱加固绑扎。大厨从水手罗某处获悉了绳索崩断，帆布被掀，需要前往甲板进行加固的信息。

约 0600 时，大副刘某亮、二副赵某辉及 3 名水手（吴某标、罗某、汤某）共 5 人穿雨衣、救生衣从左舷往前舱加固绑扎，未系安全带。

约 0605 时，大厨李某实在未穿救生衣、未戴安全帽、未系安全带的情况下，独自从右舷往前舱协助加固绑扎。大厨出外时，船长正在驾驶台值班。水手吴某标在绑扎期间发现大厨也在右舷帮忙，称对其进行过劝返但未获成功。

约 0615 时，突然有大浪自船头右舷打上船，浪高自舱盖往

上仍有约 2 米。涌浪过后，船长再往右舷已看不见大厨，立即跑至驾驶台左舷看到前舱左舷外一个人（罗某）在海面挣扎，后舱第二块舱盖位置左舷外有一个人（李某实）头部露出水面，仰面朝天，没有动静。

六、应急处置和搜救情况

水手罗某落水后，二副赵某辉立即对其进行救助，抛救生圈无效后，改抛缆绳施救，罗某抓住绳子后，顺着船边的轮胎爬上船获救，并由吴某标、汤某护送回生活区。船长发现大厨左舷落水，随后立即喊人帮忙，机工郑某朋听到船长呼喊后，先后在二层甲板左舷两次丢下撇缆绳，大厨没有伸手去抓，后船长连续丢了两个救生圈，但只看到脑袋在水面上，大厨已越来越远，逐渐往船尾漂去，疑似已经昏迷。

事故发生后，船长于 7 月 2 日 0625 时向台山市海上搜救中心报警求救。接报后，台山市海上搜救中心立即启动应急预案，并采取以下措施：一是指导“旺 XX69”船员穿戴好救生衣，在确保自身安全的情况下，在事发水域附近对失踪人员进行搜寻；二是划定搜救协调区，协调附近的“荣海 78”等 6 艘商船，台山沿海搜救志愿者队伍，渔业船舶等船艇 174 艘次在周边海域搜寻；三是协调地方政府组织干部群众 686 人次在沿岸进行搜寻。

目前，落水人员李某实仍处于失踪状态。结合国际公约、我国法律法规和海上搜救实践，基本排除落水失踪人员生还可能性。

七、事故损失情况

事故造成“旺 XX69”船大厨李某实(身份证号: 37XXXX58)

1 人失踪。

八、事故原因分析

(一) 直接原因

1.主观原因

大厨李某实未充分认识和预见到出舱作业的特定风险,作业期间未落实穿救生衣、戴安全帽、系安全带等自我保护和安全防范措施。

2.客观原因

防台期间,船舶锚泊于上川沙堤海岛站最大风力点附近海域,风力较大,造成船上缆绳崩断,帆布翻飞;近岸海浪 3~5 米,甲板上浪后,直接造成作业人员被海水冲出舷外落水。

(二) 间接原因

1.南京某公司

防台岸基支持不足,对“旺 XX69”在上下川岛之间水域锚泊避风的风险缺乏认识,未尽早引导船舶驶往更安全水域防台避风。违规聘用不合格船员上船工作。体系运行失管失控,船员岗前培训、应急演练等制度形同虚设,公司管船责任落实不到位。

2.船长

防台措施不当,未提前规划航线,合理选择避风水域。船长对船员的日常管理、教育和培训不足。船长安全意识淡薄,安全

管理职责落实不到位，未充分评估台风影响下出舱作业安全风险，发现大厨未穿救生衣、戴安全帽等行为也未及时采取制止、劝返等措施。

九、责任认定

（一）不安全行为

1.冒险开航。船长未结合计划航线上气象情况和海况，组织驾驶员研究有关资料，科学合理制定航次计划，违反《海上交通安全法》第三十四条和《中华人民共和国海船船员值班规则》第七条、第八条之规定。

2.忽视作业安全。该船船长及大副忽视台风影响以及气象海浪预警预报，在台风天气下仍安排船员外出甲板作业，对人员落水危险因素评估不足，安全防范措施落实不到位，违反《安全生产法》第四十四条之规定。

3.大厨违规出舱作业。在台风天气冒险出舱作业，不按规定穿救生衣戴安全帽，安全防范和保护措施落实不到位，违反《安全生产法》第五十七条。

4.船长管理责任落实不到位。船长在发现大厨参与右舷绑扎时，在明知大厨未穿救生衣戴安全帽，且船舶有可能上浪的情况下，未及时采取措施，对大厨的行为进行制止（其他船员也未尽到对大厨善意提醒劝诫义务），违反《海商法》第三十五条和《海上交通安全法》第三十八条之规定。

（二）责任认定

本事故是一起单方责任事故，“旺 XX69”船负本次事故的全部责任，其中，南京某公司和“旺 XX69”船长存在明显过错，负有管理责任；李某实未能预见到出舱作业的风险，并自觉规避该危险行为，是导致事故发生的直接责任人。

十、事故结论

该事故是一起因防台措施不当，船公司和船长履行安全管理职责不到位，大厨李某实违规作业等原因导致的水上交通安全责任事故。

十一、安全管理建议和处理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出安全管理建议和处理建议如下：

（一）安全管理建议

1.南京某公司要指导船上立即组织开展 1 次防台培训和应急演练。防台培训重点突出“四早”（早准备、早部署、早检查、早落实），应急演练要重点做好人员落水预防和施救演练。

2.南京某公司要立即对公司所有船员持证和用工情况进行 1 次专项排查。通过专项行动，进一步规范船员招聘、安全培训等工作流程，厘清用人单位和用工单位法律关系，发现证书不全的要立即安排下船，严禁违规聘请证书不全人员上船工作。

3.南京某公司组织船员开展 1 次针对性的救生衣安全警示教育。要将本次事故情况通报公司所有船舶和每一位船员，临水作业或者危险天气出舱活动，必须按照规章制度和操作规程穿

救生衣、着防滑鞋、戴安全帽、系安全绳。船员之间要相互监督，发现其他船员有不安全行为的，要尽到善意提醒和劝诫的义务。

4.南京某公司要进一步强化体系在船上运行的监控。防范船员职责交叉，避免不具备专业知识技能的人员参与非本职职责范围内的其他工作，从制度和源头防控风险，把该管的事管到位，防范类似事故发生。

（二）处理建议

1.将事故调查中发现的南京某公司涉嫌违规用人用工问题，通报当地劳动保障部门跟进处理。

2.将公司和船舶体系运行管理情况，通报船籍港所在地海事管理部门，提请对船公司进行附加审核。

3.事发地海事管理机构依职责权限，针对事故调查中发现的未按规定进出港报告、冒险开航等违法违章行为，对船公司和相关责任船员进行处罚。

4.将事故有关情况通报船籍港、出发港海事管理机构，督促其认真履行监管职责，抓好大厨、膳食服务员等不参与航行和轮机值班普通船员的动态管理和日常检查，杜绝证照不全船员上船工作。

十二、附件(略)